

시정·기관경고 및 권고

1. 제 목 : 고철 판매 대금 유용
2. 관계기관 : ☞☞☞☞☞☞, ㉠㉠㉠㉠병원
3. 내 용

가. 업무개요

㉠㉠㉠㉠병원은 원내 ○○로 발생한 폐자재 및 불용 승인된 원내 비품을 적법한 절차에 따라 폐기물로 처리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

행정안전부 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제282호, 20**.4.1.시행)」 제2장 예정가격 작성요령에서 “폐기물처리비”란 계약목적물의 제조와 관련하여 발생하는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지 등 공해유발 물질을 법령에 의거 처리하기 위하여 소요되는 비용을 의미하고,

계약목적물의 시공 중에 발생하는 작업설, 부산품, 연산품 등은 그 매각액이나 이용가치를 추산하여 재료비에서 공제하도록 규정하고 있으나, 공사현장 또는 철거작업 등에서 발생되거나 수집되는 암석, 고철, 폐철근, 폐목재, 폐전선 등과 같이 “경제성이 있는 물품(고재, 재활용품 등)은 특별한 사유가 없다면 따로 모아 발주기관이 별도 매각처리”하도록 안내하고 있습니다.

그리고 우리공단 「물품관리시행세칙」 제4조(용어의 정의)에 따르면, “관리”란 취득, 저장, 정비, 개수 등 물품을 사용목적에 사용할 수 있도록 취득 보관하는 행위이며, “처분”은 물품 본래의 목적을 상실하였거나 사용할 수 없게 되어 관리전환, 매각, 양여, 대여, 해체, 폐기 등 처리하는 행위를 말합니다.

또한 「임직원 이해충돌 방지제도 운영지침」 제9조의3(재산의 사적사용·수익 금

지)에 따라, 임직원은 공단이 소유하거나 임차한 물품, 차량, 건물, 토지, 시설 등과 공단 예산으로 제공되는 부가서비스를 정당한 사유없이 사적인 용도로 사용·수익하여서는 아니된다고 명시되어 있습니다.

따라서, ㉠㉡㉢㉣병원에서는 원내 직원이 직접 ㉤㉤ 및 ㉤㉤ 등으로 인하여 발생한 폐기물에 대하여 적법한 절차에 따라 매각 또는 폐기 처리하여 관리하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ㉠㉡㉢㉣병원 ㉤㉤㉤에서는 원내 ㉤㉤ 및 ㉤㉤과정에서 발생한 경제성이 있는 물품(고철)은 따로 모아서 별도 매각처리하여 잡이익으로 회계 처리하여야 하나, 과거부터 관행적으로 ㉤㉤㉤ 등으로 발생한 고철(배관, 수도꼭지, 펌프, 모터 등)을 일정량이 모아지면 ㉤㉤㉤(㉤㉤㉤)은 ㉤㉤㉤㉤㉤㉤에게 별도의 보고 및 행정절차 없이 ㉤㉤㉤ 직원에게 고철 수거 장소와 일정을 직접 지시하였으며, 이후 고철수거업자에게 연락하여 지정된 장소에서 수거하도록 하는 방식으로 처리하였습니다.

이와 같은 절차로 처리한 고철의 판매비용을 ㉤㉤㉤(㉤㉤㉤) 개인이 현금으로 받아 ㉤㉤㉤인 ㉤㉤㉤㉤㉤㉤에게 보고 없이 ㉤㉤㉤에서 착복하여 사용한 것으로 확인하였습니다.

고철수거업자와 통화 시, 20**년경부터 현재까지 ㉤㉤㉤과 지속적으로 거래해 왔으며, 1년에 ***회 정도 거래가 있었으며, 1회당 거래금액은 평균 **~**만원 수준이며, 고철 수거 현장에서 ㉤㉤㉤에게 현금으로 직접 지급하였다고 진술하였습니다.

특히, 최근 *개월 전에도 고철판매대금을 현금 **만원을 지급했다는 고철수거업자의 진술은 ㉤㉤㉤과 ㉤㉤㉤ ㉤㉤의 진술과도 일치하였습니다.

이와 관련하여 고철수거업자 차량(*****xx)의 입·출차기록을 확인하였고 [표 1]과 같이 '**년부터 '**년 ○월까지 총 **회 출입한 사실이 있습니다.

[표 1] 고철수거업자 차량 병원 출입내역

또한 고철을 판매하여 받은 현금을 ㉠㉡이 ㉠㉢ ㉣(㉣㉣)에게 전달하였으며, ㉣(㉣㉣)는 별도의 장부 작성 없이 해당 현금을 사무실 내 박스에 보관해 왔으며, ㉠㉡이 물품구매나, 회식 등으로 지출한 금액에 대해 지급 요청하면, ㉠㉢ ㉣는 영수증에 기재된 금액을 ㉠㉡에게 지급하였고, 지급에 사용된 영수증은 현금 보관박스 내에 보관해 왔다고 진술하였습니다.

관련 영수증을 제출하였으며 [표 2]와 같이 20**. **. 기준 현금 잔액은 ***,***원이며, 고철판매대금 사용내역은 작업용 소모품 구매, 부서 회식비용, ○○○○ 직원 진단서 발급비용 지원, ○○○○ 직원 단체 근무복 구매 등에 사용한 것으로 확인됩니다.

[표2] 고철판매대금 사용내역

연번	일자	사용처	금액(원)	비고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
**				
**				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

36				
37				
38				
39				
40				
		총 합 계		

이는 20**.~****.까지 *년 *개월 동안 [표 1]의 고철수거업자 차량 출입내역 총 **회와 [표 2]의 고철 판매수익금인 ***만을 기준으로 볼 때, 동일한 거래 관행이 20**년부터 *년간 지속되었음을 감안할 경우, 고철 판매수익금은 약 *** 원 상당에 이를 것으로 추정됩니다.

4. 관계기관 의견

●●○○(○○○)는 이와 관련하여, 관행적으로 선배들이 업무 처리한 것을 따라 할 수밖에 없었고, ●●●●●●●를 대비하여 ○○○○ 요구사항으로 비위생적인 고철을 신속히 처리하라고 지적받는 등 자체적으로 고철을 판매 처리할 수밖에 없었다고 변명하였습니다.

그러나, ●●●●●부 ●●●●의 20**년 ○월부터 20**년 ○월까지 결의서 내역 확인 시 [표 3]과 같이 본인이 ○○으로 근무하고 있었던 20**년, 20**년 *회 원내 ●●●●● 등으로 발생한 고철을 매각처리하여 잡이익으로 처리하였으며, 해당 결의서의 결재라인에 ●●○○이 있었으므로 공사를 통하여 발생한 고철을 적법한 방법으로 처리해야 됨을 충분히 인지하고 있었던 것으로 판단됩니다.

[표 3] ●●●●●부 ●●●● 고철 매각 처리 내역

결의서번호	제 목	계 정 과 목	금액(원)	결 재 라 인

또한, 고철 판매대금은 ① 직원 사기진작을 위한 회식비 지출, ② ○●●● 부속 자재의 긴급구매, ③ ●●● 직원 작업복(유니폼) 구매, ④ ●●● 직원(○○○)의 진단서 발급비용 지급, ⑤ ●●● 직원 간식 구매 등으로 사용되었으며, 징계대상자는 해당 금액이 개인적 이익을 위한 것이 아니라 ●●● 전체 직원들을 위한 용도였다고 소명하였습니다.

그러나, 이러한 지출행위는 관련 규정에 따른 절차를 거치지 않은 채, ●●● ●●●에게 보고하거나 승인받지 않고 장기간 주도적으로 이루어졌으며 결과적으로 고철 판매대금이 ●●● 내부적으로 집행·유용된 것으로 판단됩니다.

5. 조치할 사항

○ ♣♣♣♣♣♣는

- 원내 ㉠㉠ 등으로 발생한 폐기물 판매 금액을 ●●●에서 사적으로 이용하고 있었으나 이를 관리 감독하지 않은 ●●●●●●●●●●에게 「기관경고」 조치하시기 바라며, (기관경고)

○ ●●●●●♠♠♠♠은

- 고철 판매대금 잔액 ***,***원 병원 잡이익으로 수익처리 하시고 (시정)
- 원내 ㉠㉠ 등으로 발생한 폐기물 관련 규정에 맞게 처리할 수 있도록 직원 교육을 실시하시기 바랍니다. (권고)